

มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ประชุมและมีมติว่า เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากแต่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมการปกครองได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ ครบถ้วนแล้ว และเมื่อพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ และข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดและคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่องจึงขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาเล็กน้อยเพียงใด และมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นเล็กน้อยเพียงใด จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๘/๒๕๖๗)



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

๑. การพาณิชย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอุตสาหกรรม

การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนว่าจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ถูกตรวจพบว่าการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดในภาคเรียนที่ผ่านมา แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิ เสรีภาพ และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม แต่ถือเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็ก อันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญ การออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและได้เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เห็นว่าประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๘ กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจพบว่าการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออีโคไล (E.coli) ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตรวจพบว่าการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ไม่อาจเป็นผู้เสนอขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ได้ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิด



ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และผู้บริโภค ประกอบกับวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อต้องการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และเพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ได้บริโภคนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปราศจากเชื้อโรค อันเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้เด็กนักเรียนแล้ว จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์นมที่จะให้เด็กในสถานเลี้ยงเด็กและในสถานศึกษาได้ดื่มเป็นอาหารเสริม (นม) ทุกวัน และการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องมีการควบคุมการผลิต การรวบรวมนมโคสด การฆ่าเชื้อโรค การบรรจุหีบห่อ การเก็บและดูแลรักษาอุณหภูมิ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง เพื่อมิให้มีการปะปนของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กอย่างร้ายแรง และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่ดื่มอาหารเสริม (นม) ตามโครงการดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ กำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะที่เป็นการตัดสิทธิของผู้ประกอบการที่ถูกตรวจพบว่ามีผลิตภัณฑ์นมปนเปื้อนเชื้อก่อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนอันตราย โดยไม่ให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไป ย่อมถือได้ว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นมาตรการบังคับให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมโคที่จะต้องส่งมอบให้แก่เด็กได้ดื่มทุกวัน ให้ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กอย่างแท้จริง แม้ว่าการกำหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนเสถียรภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมนม ตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ ให้ต้องมีหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การรวบรวมนมโคสด การฆ่าเชื้อโรค การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาอุณหภูมิ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และอาจถูกห้ามมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญและความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวที่จะต้องใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่จะต้องดื่มผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ อันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญ กับสิทธิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรือของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถูกตัดสิทธิมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปอีกเพียง ๑ ภาคเรียน ย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๘ เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๔/๒๕๖๐)



การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมีคำสั่งลงโทษตัดสิทธิผู้ประกอบการในการจำหน่ายนมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถือเป็นการลงโทษที่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อการประกอบอาชีพในการเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ ดังนั้น การใช้ดุลพินิจพิจารณาโทษของคณะกรรมการฯ จึงต้องได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพียงพอจนปราศจากข้อสงสัยเพื่อพิจารณาโทษอย่างได้สัดส่วนกับความผิดของผู้ประกอบการ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการฯ อาศัยเพียงผลการตรวจสอบตัวอย่างนมบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีได้นำข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีกับผู้ประกอบการมาพิจารณาร่วมด้วย อันถือได้ว่าเป็นการพิจารณาที่มีได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพียงพอจนปราศจากข้อสงสัยเพื่อพิจารณาโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำตัวอย่างนมโรงเรียนที่ตนผลิต จำนวน ๒๔ ถัง ส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำส่งตรวจคุณภาพ ปรากฏว่าผลการตรวจวิเคราะห์พบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ๓๖๐ โคโลนี ซึ่งเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๑๐๐ โคโลนี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่สั่งระงับการผลิต และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเข้าชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชี้แจง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งดังกล่าวให้ลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายนมส่วนที่เหลือทันทีตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างนมของผู้ฟ้องคดี เป็นการตรวจพบในรุ่นการผลิตหมดอายุ ๓๑/๐๕/๕๙ เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์ในการผลิต และเก็บตัวอย่างนำส่งไปตรวจยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น อีกครั้งโดยมีผลการตรวจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการตรวจสอบพบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มในตัวอย่างนมในรุ่นการผลิตอื่นของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นการยืนยันผลแต่อย่างใด ซึ่งการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานอาจเกิดจากขั้นตอนการเก็บตัวอย่างหรือเกิดจากการปนเปื้อนในการขนส่งหรือในขั้นตอนอื่นใดก่อนการตรวจสอบผลก็เป็นได้ ดังนั้น การรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพิจารณาเฉพาะผลการตรวจสอบตัวอย่างนมของผู้ฟ้องคดีเพียงในรุ่นการผลิตหมดอายุ ๓๑/๐๕/๕๙ เท่านั้น จึงยังไม่อาจสรุปชี้ชัดโดยปราศจากข้อสงสัยได้ ประกอบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลว่า กรณีตรวจพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานกำหนดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ง่ายและไม่ใช่อันตราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขทันทีและนำผลการตรวจที่ผ่านมาตรฐานมาแสดงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว อีกทั้ง ที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้ผลิตนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนว่าเด็กนักเรียนได้รับอันตราย



จากการตีมนมแต่อย่างใด อันเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีกับผู้ฟ้องคดี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีนำมาพิจารณาร่วมด้วย และเนื่องจากการสั่งลงโทษตัดสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อ ๕.๘ ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่กำหนดตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป อันเป็นบทลงโทษทำนองเดียวกับการสั่งให้งดการผลิตตามมาตรา ๓๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือเป็นการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันถือเป็นการลงโทษที่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อการประกอบอาชีพในการเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียนของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมโค ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อ ๖.๕.๓ และข้อ ๒๖.๑.๑ ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นอำนาจผูกพัน ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพียงพอจนปราศจากข้อสงสัยเพื่อพิจารณาลงโทษอย่างได้สัดส่วนกับความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีรับฟังข้อเท็จจริงโดยพิจารณาเฉพาะผลการตรวจสอบตัวอย่างนมของผู้ฟ้องคดีเพียงในรุ่นการผลิตหมดอายุ ๓๑/๐๕/๕๙ เท่านั้น จึงยังไม่อาจชี้ชัดโดยปราศจากข้อสงสัย และเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะในด้านที่เป็นผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยตัดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือทันทีตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๓/๒๕๖๗)

๔. การเกษตร

กรณีที่ดินเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั้งสามรายต่างก็เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน น.ส. ๓ จำนวน ๒ แปลง ซึ่งอยู่ติดต่อกันมีเนื้อที่รวม ๗๒ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โดยไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ครอบครองระหว่างกัน จึงถือได้ว่าเกษตรกรทั้งสามรายเป็นเจ้าของที่ดินในส่วนที่เท่ากันตามมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยแต่ละคนจะมีที่ดินคนละ ๒๔ ไร่ ๖๒.๖๖ ตารางวา และโดยที่ดินเกษตรกรทั้งสามรายได้ใช้พื้นที่ปลูกยางพาราและมีพื้นที่ว่างเปิดกรีดเต็มพื้นที่ ประกอบกับไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน แต่ละคนจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา โดยช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒๕ ไร่ เกษตรกรทั้งสามรายจึงสมควรได้รับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามสัดส่วนพื้นที่ที่ตนครอบครอง



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน ซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) จำนวน ๒ แปลง คือ น.ส. ๓ เลขที่ ๔๑๒ ตั้งอยู่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา และน.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ ตั้งอยู่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา ใช้ปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพทำสวนยางพาราที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีดและต้นยางอายุไม่เกิน ๒๕ ปี โดยให้การช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒๕ ไร่ อัตราไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท โดยมีเป้าหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เพื่อออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. ได้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยระบุข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๒ แปลง โดยใช้พื้นที่ปลูกและพื้นที่กรีดยางเต็มตามเอกสารสิทธิที่มีอยู่จริง แต่เจ้าหน้าที่ของเกษตรอำเภอปะเหลียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์สารสนเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นของนาย ส. ใช้พื้นที่ปลูกพื้นที่กรีดยางพาราเต็มตามเอกสารสิทธิถือครองแล้ว จึงจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ นาย ส. เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี ๒๕๕๗ ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่รัฐบาลอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายให้แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ในหลักเกณฑ์การจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว จึงเป็นการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี มิใช่การเรียกร้องให้ชำระหนี้อันเกิดจากมูลละเมิด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอันของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน น.ส. ๓ ทั้งสองแปลง โดยไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ครอบครองระหว่างกัน จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. ต่างเป็นเจ้าของที่ดินในส่วนที่เท่ากันตามมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือที่ดิน ๒ แปลง อยู่ติดต่อกันมีเนื้อที่รวม ๗๒ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา หรือแต่ละคนจะมีที่ดินคนละ ๒๔ ไร่ ๖๒.๖๖ ตารางวา โดยบุคคลทั้งสามได้ใช้พื้นที่ปลูกยางพาราและมีพื้นที่ยางเปิดกรีดเต็มพื้นที่ การครอบครอง ประกอบกับบุคคลทั้งสามไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีที่อยู่ต่างกัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คนละ ๒๔ ไร่ ๖๒.๖๖ ตารางวา อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอแก้ไขข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระบุเป็นเจ้าของ



ที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระบุเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ และให้นาย ส. ชื่นทะเบียนปลูกยางพาราในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๑๒ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน เพียงแปลงเดียว กรณีจึงเป็นการตกลงแบ่งการครอบครองและทำประโยชน์กันเองระหว่างเจ้าของรวมตามมาตรา ๑๓๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา จึงสมควรได้รับเงินช่วยเหลือ (คิดคำนวณไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท หรือตารางวาละ ๖.๓๐ บาท) เป็นเงิน ๕๙,๘๖๘.๙๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ จึงสมควรได้รับเงินช่วยเหลือ (๒๔ ไร่ x ๒,๕๒๐ บาท) เป็นเงิน ๖๐,๔๘๐ บาท รวมทั้งมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๑/๒๕๖๖)

๕. สหกรณ์

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดีที่ขอเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็น “สหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด” ซึ่งชื่อดังกล่าวมีลักษณะเป็นการตั้งชื่อตามองค์กรหรือเป็นคำพ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งอาจจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอเปลี่ยนชื่อให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีมติให้แก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดีใหม่ทั้งฉบับ รวมทั้งให้เปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็น “สหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด” ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามมติที่ประชุมดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากชื่อที่ขอเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไปตามกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิลำเนาเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน และชื่อเป็นคำพ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่สั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การขอเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะความเป็นจริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้เป็นสถาบันทางการเงินของชุมชนและสวัสดิการชุมชน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ



หรือซื้อสหกรณ์จะทำให้เกิดลักษณะจำกัดเฉพาะและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน กรณีจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ ประกอบกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไป
เข้าใจได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับผู้ฟ้องคดี
นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดสุรินทร์ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตอบข้อหารือในทำนองเดียวกันว่า การเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดี
เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด มีลักษณะเป็นการตั้งชื่อตามองค์กรหรือเป็นคำฟ้องชื่อ
กับสถาบันหรือส่วนราชการอื่นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่น
ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์และมีคำสั่ง
ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามกรณีพิพาทดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติ
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ แล้ว
คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ได้บัญญัติ
ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะใช้ดุลพินิจรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์หรือไม่ การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์
ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดกับ
หลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ นอกจากนี้ ในการพิจารณามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ มิได้ปฏิบัติต่อสหกรณ์อื่นที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแตกต่างจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึง
ไม่อาจถือได้ว่า การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๐/๒๕๖๖)

การที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ชุดที่ ๒๒ ดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๙
ชุดที่ ๒๐ ชุดที่ ๒๑ และผู้จัดการใหญ่ นั้น ถือเป็นกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งให้
คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
และเป็นการงดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของสหกรณ์ ดังนั้น
การที่นายทะเบียนสหกรณ์ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒
พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ชุดที่ ๒๒ ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สหกรณ์จังหวัดกระบี่ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กบ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ฟ้องร้องดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๙ และผู้จัดการใหญ่ กรณีทำสัญญาซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กับบริษัท อ. แล้วบริษัทผิคนัดชำระหนี้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐ ชุดที่ ๒๑ และผู้จัดการใหญ่ กรณีไม่บังคับใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว และยื่นหนังสือลาออกต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่ง ที่ กบ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๙ ชุดที่ ๒๐ ชุดที่ ๒๑ และผู้จัดการใหญ่ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ประกอบกับ มาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว แต่กลับมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแทน กรณีจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และเป็นการงดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด หรือทำให้ชุมนุมสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะทางการเงินด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะได้ตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่การประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ได้กระทำโดยเลขานุการทำหนังสือนัดเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๖๙ (ค) (๓) ของข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมครั้งดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้หนังสือลาออกของผู้ฟ้องคดี และมติของที่ประชุมที่รับทราบการลาออกไม่มีผลตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีสถานะเป็นกรรมการ



ดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๑/๒๕๖๗ และที่ อ. ๖๕๗/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครไม่เกินตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครไว้ นั้น เมื่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดไว้ว่า หากเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงต้องให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และโดยที่ได้มีการถือปฏิบัติมาโดยตลอดว่า หากเกิดกรณีมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะไม่จัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนน แต่ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งจะนำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรอง เมื่อปรากฏว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งได้นำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอ และที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรองรายชื่อผู้สมัครเข้าสู่ตำแหน่ง โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนสมาชิกคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง จึงต้องถือว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งดังกล่าวได้วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตยแล้ว อีกทั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าว ตัวแทนของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงต้องรับฟังว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้ผู้ลงสมัครตามรายชื่อที่เสนอนั้นได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แล้ว ดังนั้น การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าฟ้องว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ปรากฏว่าในการรับสมัครดังกล่าวมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลังจากนั้น สหกรณ์จังหวัดสงขลา ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน



คำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยที่กิจการสหกรณ์เป็นการรวมตัวกันของคณะบุคคลในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นประการสำคัญ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ในเรื่องการดำเนินกิจการภายในสหกรณ์ตลอดจนการทำนิติกรรมหรือแสดงเจตนาใด ๆ ของสมาชิกถือเป็นการดำเนินการของเอกชน ภายใต้หลักสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาตามกฎหมายเอกชน ดังนั้น การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของสมาชิก จึงถือเป็นการแสดงเจตนาเลือกผู้แทนเพื่อดำเนินการแทนสมาชิกภายใต้หลักสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายเอกชน เช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มีประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน ๗ คน แทนผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน ๑ คน และตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามสังกัดของสมาชิก จำนวน ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๑ คน กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๒ คน กลุ่มที่ ๖ จำนวน ๑ คน กลุ่มที่ ๗ จำนวน ๑ คน และกลุ่มที่ ๘ จำนวน ๑ คน และประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน ๔ คน แทนผู้ตรวจสอบกิจการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้สมัครเพียงรายเดียวในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยกลุ่มที่ ๔ มีผู้สมัครเพียงสองราย คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ กลุ่มที่ ๖ มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และกลุ่มที่ ๗ มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครเพียงสี่ราย คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ กรณีจึงเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด การเลือกตั้งในลักษณะเช่นนี้จึงต้องเคารพการแสดงเจตนาของสมาชิกที่ประสงค์ให้ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้แทนของสมาชิกในตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แล้วแต่กรณี กล่าวคือ เมื่อตำแหน่งใดที่มีผู้สมัครไม่เกินตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครไว้ ตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวอีก ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กำหนดไว้เป็นพิเศษว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงต้องให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อในการประชุมประจำปีทุกครั้งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดว่า กรณีการเลือกตั้งในตำแหน่งที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะไม่จัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนน แต่ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งจะนำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรอง เมื่อต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งได้นำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอ และที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ



โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนสมาชิกคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง จึงต้องถือว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตามหลักประชาธิปไตยแล้ว อีกทั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าว ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงต้องรับฟังว่าที่ประชุมของสมาชิกส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนั้น การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จึงชอบที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ จึงชอบที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๕/๒๕๖๗)

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ จึงต้องเทียบเคียงจากระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เสร็จสิ้นจึงควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รอนนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับหนังสือร้องเรียนกรณีกล่าวหาว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ดำเนินการขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จากนั้นรอนนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ระงับการให้สมาชิกสหกรณ์นำทุนเรือนหุ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับกิจการด้วยการแก้ไขระเบียบ หนังสือกู้ยืมเงิน ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์นำทุนเรือนหุ้นไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ หรือข้อความอื่นใดที่สื่อไปในทำนองเดียวกันให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง และให้รายงานผลการแก้ไขให้ทราบ อันเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ฟ้องว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ได้ออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท



การบินไทย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยข้อ ๒๒ (๒) กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ใช้หุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งห้ามมิให้สหกรณ์ฯ ใช้หุ้นในการพิจารณาการให้กู้แก่สมาชิก ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้สหกรณ์ฯ เรียกคืนเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกันทุกรายการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นจึงควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้มีคำสั่งให้สหกรณ์ฯ ยุติการให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สั่งให้สหกรณ์ฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่สหกรณ์ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงไปจนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สั่งให้สหกรณ์ฯ ระวังการให้สมาชิกสหกรณ์นำหุ้นเรือนหุ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับกิจการด้วยการแก้ไขระเบียบ หนังสือกู้ยืมเงิน ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์นำหุ้นเรือนหุ้นไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์หรือข้อความอื่นใดที่สื่อไปในทำนองเดียวกันให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งและให้รายงานผลการแก้ไขให้ทราบด้วย อันเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องจากผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙/๒๕๖๓)

การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ในส่วนของคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ และในส่วนของลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่มีเนื้อหาเป็นการกีดกันมิให้บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกแห่งสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ทั้งที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาก่อนไม่อาจถือว่ามีสภาพร้ายแรงใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้ การแก้ไขข้อบังคับทั้งสองส่วนนี้จึงเป็นการขัดต่อหลักการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสหกรณ์ และเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่สหกรณ์จังหวัดมีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในส่วนที่มีเนื้อหาข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรลาดยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายหลังได้ลาออกและสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกและได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ซึ่งต่อมาสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ หมวด ๕ ข้อ ๒๙ (๖) คุณสมบัติของสมาชิกซึ่งเดิมกำหนดว่า “ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกละออก” แก้ไขใหม่เป็น “ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ใด ๆ หรือเป็นผู้เคยให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิดทุกกรณี” และข้อบังคับในหมวด ๘ ข้อ ๖๗ (๖) ลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งเดิมกำหนดว่า ห้ามไม่ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ “ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้” แก้ไขใหม่เป็น “ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใด ๆ หรือเป็นผู้เคยให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ” ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว เป็นการปิดกั้นไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นการปิดกั้นไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงแยกพิจารณาได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีได้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ แต่โดยที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกประกาศ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยนำหลักสหกรณ์สากล ๗ ประการ มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์ ซึ่งหลักการที่ ๑ การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง คือ สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้บริการของสหกรณ์ได้โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา และบุคคลนั้นต้องเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ฉะนั้น การที่ที่ประชุมใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด ๕ ข้อ ๒๙ (๖) ดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกแห่งสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ทั้งที่บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีสภาพร้ายแรงใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้ ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น และกรณีที่สอง เรื่องลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เห็นว่า มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ บัญญัติห้ามมิให้บุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือเคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ อันเป็นบทบัญญัติที่กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมา



ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ แม้ว่ากฎหมายจะเปิดโอกาสให้สหกรณ์ต่าง ๆ สามารถกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลเพิ่มเติมจากบทบัญญัติดังกล่าวได้ก็ตาม แต่การกำหนดลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าหากให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดเพิ่มเติมได้เข้ามายุ่งเกี่ยว หรือเข้ามาบริหารงานสหกรณ์แล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได้ ฉะนั้น การที่ที่ประชุมใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด ๘ ข้อ ๖๗ (๖) เรื่องลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการฯ โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใด ๆ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ เข้ามาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาก่อน ไม่อาจถือว่ามีสภาพร้ายแรงใด ๆ และไม่อาจอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า การที่บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาก่อน เมื่อเข้ามาเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้ว อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างใด ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับทั้งสองส่วนนี้จึงเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ จะให้อำนาจแก่สหกรณ์ในการออกข้อบังคับอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ แต่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้การจำกัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นและสมควร ดังนั้น เมื่อการแก้ไขข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุทิศการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด บัญญัติห้ามบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในลักษณะดังกล่าว จึงถือเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่ขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในส่วนที่พิพาทได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือคณะกรรมการดำเนินการได้ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๑/๒๕๖๗)



บทที่ ๙

คติปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การบำรุงรักษาป้องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เมื่อการประกาศเขตผ่อนผันการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลา ที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานจราจรไม่ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดเขตผ่อนผันให้ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะคูขวางทางสาธารณะดังกล่าวจึงมิใช่เขตผ่อนผันที่ผู้ค้าจะทำการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าได้ นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการดูแลรักษาทางสาธารณะดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด แต่กลับปล่อยให้มีการประกอบการค้าในทางสาธารณะข้างต้น จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรบนทางสาธารณะดังกล่าวได้โดยสะดวก จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

โดยที่การประกาศเขตผ่อนผันการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เคยมีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณถนนสาธารณะ กำหนดเงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณทางสาธารณะคูขวาง แต่เมื่อต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ไม่ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดเขตผ่อนผันตามหนังสือขอความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าบริเวณทางสาธารณะคูขวางดังกล่าวมิได้มีการประกาศให้เป็นเขตผ่อนผันให้ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนี้ (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด (๓) ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป (๔) จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือนและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลทางสาธารณะคูขวางดังกล่าวตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนสาธารณะคูขวางได้มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าไปวางขายและตั้งร้านขายสินค้าเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นตลาดนัดเรียกว่า ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ทางสาธารณะดังกล่าวในการสัญจรได้โดยสะดวก อันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แต่มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าไปวางขายและตั้งร้านขายสินค้าบนทางสาธารณะคูขวางข้างต้นเป็นจำนวนมาก กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาทางสาธารณะคูขวาง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๒/๒๕๖๗)

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้าหรือจำหน่ายอาหาร ปรงอาหารบนถนนทางสาธารณะ รุกล้ำแนวเขตทางเท้าสาธารณะอันถือเป็นถนนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดปรงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในที่สาธารณะ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเพื่อสอดส่องกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างเคร่งครัด ซึ่งแม้จะมีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมของบุคคลที่ฝ่าฝืนเป็นครั้งคราว แต่ก็เป็นการกระทำในภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ล่วงหน้าไปแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนดไว้ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด



โดยที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้าหรือจำหน่ายอาหาร ประงอาหารบนถนนทางสาธารณะ รุกล้ำแนวเขตทางเท้าสาธารณะซึ่งถือเป็นถนนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่มีผู้ใช้ทางเท้าและถนนบริเวณใกล้ตลาดสด เทศบาลเมืองกระนวน ถนนสืบสารคาม และถนนเที่ยงธรรม ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจร ปัญหาคว้นและกลิ่นเข้าบ้าน เนื่องจากมีผู้ประกอบการ ขยายไปยังบริเวณถนนสืบสารคามหน้าบ้านของผู้ร้องเรียน เทศบาลเมืองกระนวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้สั่งการให้งานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงออกตรวจสอบ ตามข้อร้องเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจพบผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติข้างต้น โดยการวางขายอาหารหรือสิ่งของบนถนนในบริเวณตลาดสด หรือใช้ถนนหรือทางเท้าหรือทางสาธารณะ ในการประงอาหาร ขยายอาหารหรือสิ่งของวางขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำนวน หลายรายการ รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขยายอาหารประเภทปิ้งย่างด้วย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้สั่งห้ามการกระทำความผิดดังกล่าวโดยการออกบันทึกการแจ้งเตือนหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามผู้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายรายอื่น ๆ และห้ามผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ให้จำหน่ายสินค้าหรือจำหน่ายอาหาร ประงอาหารบนถนนสาธารณะ และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการ กับผู้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายรายอื่น ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบผู้กระทำการ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายในบริเวณถนนดังกล่าวแล้ว ทั้งยังได้เชิญผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้ารูกล้ำ ที่สาธารณะหรือทางเท้ามาประชุมทำความเข้าใจ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการกวดขัน และส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อ พิจารณาภาพถ่ายในปัจจุบันเห็นได้ว่าไม่มีผู้ค้ารายใดวางขายหรือประงอาหารหรือขายสิ่งของบนทางเท้า หรือบนถนนสืบสารคาม และถนนเที่ยงธรรมแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้อำนาจ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองฯ โดยการห้ามมิให้ผู้ใดประงอาหาร ขยายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในที่สาธารณะ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเพื่อสอดส่อง กวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว อย่างเคร่งครัดตามที่มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ยังคงพบเห็นว่ามีผู้ค้าขายบริเวณพิพาทก็ตาม แต่กรณีอาจเกิดขึ้นจากการลักลอบหรือหลีกเลี่ยง การตรวจสอบจับกุมของบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายบ้างเป็นครั้งคราว หรือกระทำในภายหลังจากการ ลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองล่วงหน้าไปแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิดและไม่ได้ออกไปเตือนแก่บุคคลดังกล่าว จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๕/๒๕๖๖)



๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แม้หน่วยบริการประจำจะมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องให้บริการสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาลกับประชาชนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขจากประชาชนก็ตาม แต่ประชาชนก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการประจำตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยบริการประจำได้ส่งต่อผู้ป่วยไปทำการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการอื่นจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามที่ส่งต่อแล้ว การที่ต่อมาผู้ป่วยได้ขอให้หน่วยบริการประจำส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการอื่นอีก แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากหน่วยบริการประจำมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้เอง โดยหน่วยบริการประจำได้จ่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานให้แก่ผู้ป่วยแล้ว การที่ต่อมาผู้ป่วยได้ซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมจากร้านขายยาทั่วไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ป่วยสมัครใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาด้วยตนเอง โดยไม่ได้เป็นกรณีที่หน่วยบริการประจำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษามาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๒) และข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ อีกทั้งไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ การที่ผู้ป่วยมีคำขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเป็นค่าเวชภัณฑ์ในการรักษาให้แก่ผู้ป่วย จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเป็นค่าเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลบางมด ๓ เป็นหน่วยบริการประจำ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาอาการเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะที่โรงพยาบาลบางมด ๓ ซึ่งแพทย์ได้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือเดียวกัน หลังจากนั้น แพทย์ได้มีการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โดยแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและทำรูดเปิดทางเดินปัสสาวะเทียมทางหน้าท้อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำใบเสร็จรับเงินค่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องไปเบิกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธโดยอ้างว่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องไม่อยู่ในความคุ้มครองตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน

